

시정 및 통보 사항

일련 번호 19세무 - 3

제 목 건설공사 취득세 납부절차 개선

소 관 부 서 ○○○○처, ☆☆☆☆처, △△처, □□□□처

관 계 부 서

내 용

○○○○처 및 ☆☆☆☆처는 각각 생산기지, 주배관 건설공사 총괄 및 자산취득을 위한 정산업무 지원을, △△처는 대형 공사에 대한 정산업무, 지방세 납부 및 지원 업무를 담당하고 있다.

「지방세법」 제20조(신고 및 납부) 및 제21조(부족세액의 추징 및 가산세)에 따라 취득세¹⁾ 과세물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 납부하여야 하며 신고 또는 납부의무를 다하지 아니하면 규정에 따라 산출한 가산세²⁾를 징수한다고 되어 있다.

또한, 취득일은 동법 시행령 제20조(취득의 시기 등)에 사용승인일, 임시사용승인일, 사실상의 사용일 중 빠른 날로, 공사 「세무업무처리가이드」에는 등기등록일, 사용승인서 교부일(준공일), 사실상 사용일, 임시사용승인일, ★★★★★★공사 완성검사필증일 중 가장 빠른 날로 정하도록 정하고 있고, 본정산은 「건설공사비 처리지침」 제8조(정산기간)에 본공사 준공과 동시에 실시하여 준공금 지불 후 45일 이내에 완료하도록 정하고 있다.

생산설비 건설공사는 준공 이전 통상 1~2개월 전에 설비를 시운전함에 따라 취

1) 부동산, 차량, 기계장비, 입목, 항공기, 선박, 광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄회원권 또는 종합체육시설이용 회원권의 취득에 대해 과세하는 세금

2) 납세의무자에게 부여된 협력의무위반에 대한 책임을 묻는 행정적 제재를 조세의 형태로 구성한 것으로 형식에 있어서만 조세일 뿐이고 본질에 있어서는 본세의 징수를 확보하기 위한 수단

득일자는 준공일자가 아닌 시운전 개시일이며, 공급설비 건설공사 주배관은 시공 감리필증 교부일, 관리소는 건물사용승인일이다. 이와 같이 건설공사의 취득은 준공일 전에 이루어지나 자산정산은 준공금 지급 후 45일 이내에 완료된다.

상기와 같은 우리공사 건설공사 특수성 및 자산정산 완료 전 취득세 납부기한 도래로 공사시공부서³⁾는 정확한 취득세 과세표준⁴⁾을 확정할 수 없기 때문에 준공 이전 과소 신고로 인한 가산세 부과⁵⁾를 방지하고자 건물, 구축물, 기계장치로 구분하고 예비율을 반영한 개략공사비(예비비 포함)를 과세표준으로 추정하여 신고 및 납부하고 있다.

이후, △△처 ○○○○부는 건설공사 준공 후 공종별 준공내역서 등을 근거로 정산작업(수작업 자산분류, 엑셀매크로⁶⁾, SAP⁷⁾ 업로드)을 수행하고 취득금액을 확정하여 사업소에 공문으로 송부하고, 운영사업소 관리부는 최종 납부할 취득세와 최초신고 자료를 비교하여 과다납부 세액 발생 시 해당 관청에 경정청구를 신청하고 있다.

그런데 건설공사 취득세 납부절차에는 다수의 관련부서와 연관된 업무로서 다음과 같은 구조적인 문제점이 있다.

첫째, ○○○○부 담당직원 2인이 공사 전체 건설공사 정산업무를 처리하는 반면 준공내역서를 자산정산내역서로 작성하기 위한 정산작업의 대부분은 수작업이므로 많은 시일이 소요되어 취득세 납부기한 60일 초과가 필연적으로 발생하고 있다.

둘째, 최초 신고 시 공사내역서 기준으로 건물, 구축물, 기계장치로 분류 개략공사비를 과세표준으로 추정하는 반면 경정청구는 준공 후 준공내역서를 자산정산내

3) 공사의 시공, 감독업무를 담당하는 부서

4) 각 세법에 의하여 산출세액 계산의 기준이 되는 금액으로서, 각 세법이 정하는 바에 따라 계산

5) 2011년부터 최초신고 및 납부 세액이 경정청구 금액보다 적을 경우 가산세 발생

6) 특정 명령어를 반복하여 자주 사용할 때, 하나의 키 입력으로 원하는 명령을 수행할 수 있도록 한 기능

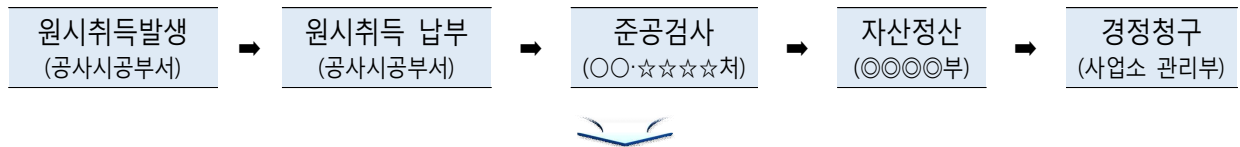
7) 재무, 영업, 인사 관리, 상거래, 자산 관리 등 다양한 업무 영역별 비즈니스 솔루션

역서로 작성하여 과세표준을 확정한다. 이에 따라 과세표준 산출방식 이원화 등으로 경정청구 시 해당 지자체에 소명이 어려워 환급업무에 난항을 겪고 있다.

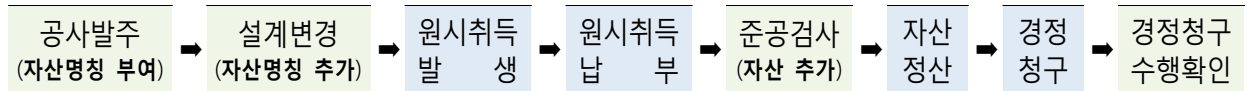
따라서, 건설공사 취득세 납부절차를 현실적으로 조정할 필요가 있으며, 발주부터 준공까지 자산명칭을 부여하고 관리하기 위한 개선방안(【표 1】, 【첨부 2】)을 마련하는 조치가 필요하다.

【표 1】 취득세 납부절차 개선방안

- 기존: 원시취득(공사비내역서 기준)과 경정청구(자산정산내역서 기준) 산출방식 이원화



- 개선: 원시취득 및 경정청구(자산정산내역서 기준) 산출방식 일치



조치할 사항

- ① OOOOO처장 및 ☆☆☆☆처장은 개선(안)에 따라 기 완료된 건설공사를 대상으로 시범적용 후 향후 건설공사 발주 시 취득예정 자산명칭을 공사내역서에 반영하여 발주하시기 바랍니다. (개선)
- ② △△처장은 발주부터 준공까지 공사내역서에 부여한 자산명칭 일치여부를 확인할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)
- ③ □□□□처장은 개선(안)에 따라 SAP 프로그램 수정 또는 개발하시기 바랍니다. (통보)
- ④ OOOOO처장, ☆☆☆☆처장, △△처장은 개선(안)에 따라 규정, 지침, 매뉴얼 등을 재·개정하시기 바랍니다. (통보)

【첨부 1】

자산 정산 업무흐름도 (기존)

구 분	주관부서	내 용	관련근거
원시취득 발생	공사시공 주관부서	□□□□: 시운전 개시일(통상 준공 1~2개월 전) ☆☆☆☆: 주배관(시공감리필증 발급일), 관리소(건물사용승인일)	- 지방세법 - 동법 시행령 - 세무업무처리 가이드
↓			
원시취득 납부	공사시공 주관부서	준공정산내역서 기준으로 예비율(10~20%)을 반영하여 보수적으로 취득세(농특세 등 부가세포함) 등 신고 납부	
↓			
준공검사	○○/☆☆☆ ☆처	- 준공일로부터 14일 이내 검사 - 준공검사: 각 분야별(품질검사 포함) 검사	공사관리규정
↓			
자산정산	◎ ◎ 관리부	공종(토목,건축,기계,전기,계장)별 준공정산내역서, 사급자재 구매내역, 예산집행(WBS) 내역 등 근거로 정산작업 수행(수작업 자산분류, 엑셀매크로, SAP 업로드)	세무업무처리 가이드
↓			
경정청구	사업소 관리부	취득세 경정청구	- 지방세법 - 동법 시행령 - 세무업무처리 가이드

【첨부 2】

자산 정산 업무흐름도 (개선)

파란색: 개선

구 분	주관부서	내 용	업무협조(부서)	후속조치(부서)
공사발주	○○/☆☆ ☆☆처	▪ 공사 발주 시 공사설계서에 자산명칭 부여, 과세·비과세 구분	▪ 자산 교육 시행(○○○○부) ▪ 자산내역 일치 확인(○○○○부) ▪ 과세·비과세 구분 확인(◆◆부)	▪ 자산부여 매뉴얼 수립(○○○○부) ▪ 건설공사비 정산지침개정(○○○○부) ▪ 용역비 산정기준 수립(○○☆☆☆☆처)
↓				
설계변경 (정산변경)	건설공사 주관부서	▪ 설계변경 시 신규 항목 자산명칭, 과세·비과세 추가	▪ 신규 자산내역항목 확인 (건설처 주관, ○○○○부 협조) ▪ 신규 과세·비과세 확인(◆◆부)	
↓				
원시취득 발 생	공사시공 주관부서	▪ ○○○○: 시운전 개시일(통상 준공 1~2개월 전) ▪ ☆☆☆☆: 주배관(시공감리필증 발급일), 관리소(건물사용승인일)		
↓				
원시취득 납 부	공사시공 주관부서	▪ 자산명칭이 부여된 내역서 기준으로 예비율(취득 이후 발생 공사비)을 반영하여 취득세 등 신고 납부	▪ 취득이후 발생 공사비 취득세 과표 산입여부에 대한 행정안전부 의견서 획득(◆◆부)	▪ 의견서에 따른 취득세 신고방법 공문송부, 세무업무처리가이드 개정(◆◆부)
↓				
준공검사	○○/☆☆ ☆☆처	▪ 준공일로부터 14일 이내 검사 ▪ 준공검사: 각 분야별(품질, 자산내역 포함) 검사	▪ 자산검사자 요청(건설처→○○○○부) ▪ 자산내역 검사(○○○○부) ▪ 과세·비과세 검토(◆◆부)	▪ 공사관리규정 개정(○○○○처)
↓				
자산정산	○○ ○○부	▪ 준공내역서, 사급자재비 구매내역, 예산집행(WBS) 내역 등 근거로 정산	▪ 과세·비과세 검토(◆◆부)	▪ 건설공사비 정산지침 개정 (○○○○부)
↓				
경정청구	사업소 관리부	▪ ○○○○부 정산자료를 근거로 취득세 경정청구		▪ 프로그램, SAP 수정 또는 개발 (정보시스템부)
↓				
경정청구 수행확인	◆◆부	▪ 사업소 경정청구 적기 수행 여부 확인		▪ 경정청구 적기 수행(안) 수립 (◆◆부)